

0023253-08.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0023253-08.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0023253-08.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 35/2016 - 80º Distrito Policial - Vila Joaniza

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUEMYLLY EMANUEL MARTINS MARGARIDA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

LUEMYLLY EMANUEL MARTINS MARGARIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, e artigo 304, c/c o artigo 297, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque entre os meses de novembro de 2015 e janeiro de 2016, na cidade de São Paulo - SP, teria recebida, em proveito próprio, o veículo Nissan/ Versa, ano 2011, cor prata, placas EUU-0806/SP, que sabia ser produto de crime.

Em 13 de junho de 2019 houve rejeição quanto ao delito de uso de documento falso, bem como foi designada audiência para proposta da suspensão condicional do processo (fls. 112/113). O réu foi citado (fls. 126/127) e a proposta de suspensão

condicional do processo aceita e homologada em 30 de julho de 2019 (fls. 129/130). O benefício foi revogado em 01 de julho de 2022 (fls. 173) e a resposta à acusação apresentada em 25 de julho de 2022 (fls. 183).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo o réu interrogado na sequência. Não foram requeridas novas diligências.

A acusação requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Em relação às penas, postulou o aumento da pena-base, a fixação do regime inicial aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória quanto ao dolo do réu. Subsidiariamente, requereu a manutenção das penas no mínimo legal, a fixação de regime prisional diverso do fechado, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal merece ser julgada procedente.

A vítima declarou que no dia do roubo foi abordado por dois indivíduos, que fizeram menção de estarem armados e subtraíram os pertences de sua esposa e o carro com tudo que estava dentro. A chave original do veículo foi levada e o documento de porte obrigatório estava dentro do carro. Acionou o 190 e também efetuou o registro eletrônico da ocorrência. Cerca de 2 ou 3 meses soube da localização do veículo, mas não reconheceu o indivíduo em poder de quem o carro foi encontrado como autor do roubo. Não teve qualquer contato com o carro após ter sido localizado, porque havia sido indenizado pelo seguro.

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram o veículo descrito na denúncia, estacionado e ocupado por dois indivíduos, que, ao perceberem a presença da viatura policial, tentaram se esconder dentro do carro, o que levantou suspeita e decidiram proceder à abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do réu, que era o motorista do carro, ou do passageiro. O réu apresentou um documento do veículo, o qual tinha sinais claros de falsificação (o policial Vilson recordou-se que havia uma incompatibilidade de datas no documento e o policial Glauco relatou que havia erros na formatação do documento). Efetuada consulta pela placa, não havia qualquer irregularidade. Em revista veicular, constataram que havia sinais de adulteração do chassi. Lograram identificar um sinal não adulterado, o qual não souberam especificar, constatando que se tratava de produto ilícito. O réu disse que havia comprado o carro havia pouco tempo por R\$ 2.000, de uma pessoa que indicou como "Cigano". Não conheciam o réu anteriormente.

O réu, em seu interrogatório, afirmou que comprou o veículo cerca de um mês antes da abordagem de um cigano na rua, que não conhecia anteriormente em Campo Limpo Paulista. Pagou R\$ 2.000, entregou um veículo Monza e também entregou alguns passarinhos em pagamento. O cigano informou que o veículo era apenas para "rodar". Achou o valor baixo, mas acreditava que se devia ao fato de que o carro era apenas para "rodar". Um amigo seu efetuou pesquisa pela placa do carro na época. Não checkou o chassi do carro e não foi a qualquer despachante.

Em que pese o suscitado pela defesa, a pretensão punitiva estatal deve prosperar. A materialidade delitiva quanto à receptação está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 80/82, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudos de fls. 45/48 e 49/54, sendo certa também a autoria.

A vítima narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos quanto ao roubo de seu bem, inexistindo qualquer aspecto a infirmar suas palavras.

E os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre

aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Induvidoso, portanto, que o veículo estava em poder do réu, de maneira que a questão posta em Juízo cinge-se à discussão sobre a ciência prévia do réu quanto à origem ilícita do bem.

O E. STJ pacificou o entendimento de que, em sendo o bem espúrio encontrado na posse do réu, compete a ele demonstrar de forma cabal nos autos a aquisição de forma lícita, trazendo ao Juízo elementos que afastem o seu dolo. Neste sentido: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.(...)."(grifei) (STJ, HC 398211 / SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/06/2017).

No mesmo sentido: STJ, HC 396118 / SC, rel. Ministro FELIX FISCHER e STJ, HC 398211 / SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS.

O réu não logrou êxito em trazer ao conhecimento deste Juízo qualquer prova que tenha o condão de demonstrar a posse lícita do veículo, sendo que o CRLV apresentava sinais de falsificação, conforme indicado pelo laudo de fls. 45/48, bem como não se mostra crível que alguém adquira um veículo de um desconhecido, na rua, pela quantia simplória de R\$2.000,00, e não desconfie de sua origem ilícita, sendo certo que o chassi estava visivelmente adulterado, conforme se constata pelo laudo do carro (fls. 49/54). Ademais, os policiais informaram que o réu tentou se esconder dentro do veículo ao avistar a viatura, sendo que com ele ou dentro do carro nada de ilícito foi encontrado, o que apenas ratifica o seu prévio conhecimento acerca da ilicitude da origem do veículo.

Daí porque se torna insustentável o quanto aduzido pela defesa no sentido de que o acusado não tinha qualquer conhecimento acerca da origem espúria do automóvel, vez

que todos os elementos circunstanciais acima indicados deixam claro o oposto, inexistindo qualquer prova que sustente, ainda que minimamente, sua versão e infirme seu dolo na receptação.

Portanto, é certo que se encontrava em poder da motocicleta de origem ilícita, não havendo qualquer prova que ateste sua posse lícita.

Diante de tais elementos, forçosa a condenação nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais contidas nos artigos 59 não são desfavoráveis ao réu, que agiu com dolo normal ao tipo, motivo pelo qual suas penas serão mantidas no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, as penas permanecem no mínimo legal.

Não há causas de aumento ou de diminuição, de forma que as penas ficam fixadas em definitivo no patamar fixado acima.

Diante do quantum de pena e a primariedade do réu, fixo o regime inicial aberto.

A despeito da primariedade, observo que tornou a delinquir após a prática delitiva tratada nestes autos (fls. 216/217), o que ensejou a revogação da suspensão condicional do processo (fls. 173), o que também impede eventual acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu LUEMYLLY EMANUEL MARTINS MARGARIDA, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

Tendo em conta a pena, inclusive substituída por penas restritiva de direitos, entendo que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da sua custódia cautelar. Defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida às fls. 185/186.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA